

1520662-37.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244962/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27272813 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2244962 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ALVES PEREIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520662-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520662-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244962/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27272813 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2244962 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ALVES PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1081/2022. VISTOS. LEANDRO ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, c.c. artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 7 de setembro de 2022, na Rua José Gonçalves Galeão, número 387, bairro Jardim Avelino, nesta cidade, em unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Everton Leal dos Santos, teria subtraído para ambos, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um veículo Hyundai I.30, placas EPJ-7922, em

desfavor da vítima Roney Rodolfo de Oliveira Dias e os pertences pessoais em desfavor da vítima Sandra Coppola Digilio. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, nos termos da decisão de fls. 45/49. A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2022 (fls. 70/71). Citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 100). Laudo do simulacro de arma de fogo a fls. 91/94. Produziu-se prova oral, com oitiva das duas vítimas, de duas testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão e apreensão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 30/35, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva, localizada em poder do acusado e do adolescente (fls. 28), pelo auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo (fls. 29), pelo laudo pericial do simulacro (fls. 91/94), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa do réu evidenciou-se. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 06), o réu confessou a prática delitiva. Contou que realmente estava em companhia do adolescente Everton e que ambos roubaram um veículo e objetos. Posteriormente, foram localizados e detidos por policiais militares. Em juízo, o réu Leandro novamente confessou os roubos, em comparsaria com o adolescente Everton, que tem 17 anos de idade. O simulacro era do menor. Pretendiam vender o carro roubado e o interrogando ia ganhar um valor por ter ido junto e dirigido o carro. O adolescente não sabia dirigir. Não conhecia os policiais previamente. Tem 19 anos de idade. Teve uma passagem pela Fundação Casa por receptação. Nunca foi preso ou processado. Mora com os pais e quatro irmãos. A vítima Sandra reconheceu o acusado Leandro nas duas fases da persecução penal com perfeita segurança (fls. 11 e em juízo). Sandra contou que foi ao encontro do amigo Roney, que estava dentro do veículo dele, Hyundai I 30, no final da tarde. A rua estava bem movimentada. Sandra se aproximou do carro e entregou para Roney uma sacola plástica contendo alguns itens de vestuário. Ocorre que, logo em seguida, Sandra e Roney foram surpreendidos por dois elementos. Um dos rapazes portava um revólver e com ele bateu no vidro do lado do motorista e proferiu ameaças de morte. Os assaltantes mandaram que saíssem do carro e que Roney se deitasse no chão. A depoente saiu pelo lado do passageiro. Os assaltantes ingressaram no veículo de Roney e empreenderam fuga. Eles subtraíram o carro, a carteira e o celular de Roney, bem como a sacola com peças de vestuário. A depoente conseguiu sair com sua bolsa. Não houve violência física. A depoente procurou manter a calma e conseguiu chamar a polícia com seu celular, imediatamente após o crime. Os policiais militares chegaram em menos de dois minutos e os dois agentes foram detidos em no máximo 20 minutos após o crime. Na delegacia, a depoente reconheceu o réu e o adolescente. A depoente destacou que o réu e o adolescente possuem características bem particulares e estavam com as mesmas roupas do momento do crime. O réu parecia uma criança, de tão baixinho, e mal conseguia conduzir o veículo. Foi ele que assumiu a condução do carro. Era muito "juvenil" e teve que rapidamente ajustar o banco do motorista para sair do local. Depois, na delegacia, souberam que esse rapaz de baixa estatura era maior de idade (o réu). O segundo agente era adolescente, mas era mais alto que o réu, com altura condizente com 19 ou 20 anos de idade. Roney utilizou aplicativo de busca do celular dele, que havia ficado no carro, e imediatamente obtiveram a localização dos assaltantes e do carro. O acompanhamento pelo aplicativo foi simultâneo à fuga dos agentes. Tudo foi recuperado. O veículo teve perda total e não era protegido por seguro. Soube que os agentes foram perseguidos pelos policiais por 5 a 8 minutos e, durante essa perseguição, os assaltantes perderam o controle do carro. Em decorrência do acontecido, Roney sofreu um grande trauma e está em tratamento. Roney está sob efeito de calmantes e psicotrópicos e a depoente receia que ele talvez nem seja capaz de contribuir muito nesta audiência. Roney vem apresentando lapsos de memória e crises de ansiedade. A depoente estimou o preço do carro batido em R\$ 42.000,00 pela tabela Fipe. A audiência perante a Vara da Infância e Juventude está designada para janeiro de 2023. Em audiência e de maneira sigilosa, a depoente olhou para o réu, ao lado de outros dois presos, todos no CDP Mauá e identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu com a placa de número 2. A depoente prontamente

reconheceu o réu. Foi o réu (bem baixinho) que estava com a arma no primeiro momento. Os dois agentes bateram no vidro e também ameaçaram de morte e também mandaram Roney deitar-se no chão. Na delegacia, soube que era um simulacro. A vítima Roney também reconheceu o réu sem qualquer titubeio nas duas fases da persecução penal (fls. 11 e em juízo). Roney relatou que estava no interior de seu veículo I.30, conversando com sua amiga Sandra, quando surgiram dois assaltantes, um deles com arma de fogo, e mandaram que o depoente e Sandra descessem do veículo e que o depoente se deitasse no chão. Os agentes foram verbalmente agressivos, mas não agrediram fisicamente. Os dois agentes pareciam adolescentes, mas um deles era maior. Disse que justamente o maior de idade parecia ser o adolescente por ser baixinho e magrinho. Acredita que o maior de altura estivesse com a arma. Quem saiu dirigindo foi o menor de altura. Foram subtraídos seu carro, seu celular, que estava debaixo do banco do motorista, e uma sacola com roupas. Conseguiu rastrear o carro através de aplicativo e porque seu celular tinha ficado no veículo roubado. A localização dos agentes demorou cerca de dez minutos. Tudo foi recuperado, mas o carro voltou batido. Seu carro está sendo consertado e vai custar R\$ 10.715,00. Está sob efeito de remédios psiquiátricos desde os fatos. Além do prejuízo financeiro, ficou muito traumatizado e assustado. Em audiência e de maneira sigilosa, o depoente olhou para o réu, ao lado de outros dois presos, todos no CDP Mauá e identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu com a placa de número 2. O depoente prontamente reconheceu o réu. Confirmou que foi o réu que saiu dirigindo seu carro. Na delegacia, soube que era um simulacro. Os policiais militares Jorge e Caio, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram relatos firmes e concatenados. Ambos contaram que estavam em patrulhamento de rotina pela região dos fatos, quando foram informados pelo Copom acerca do roubo de um veículo I.30, cor prata, ocorrido poucos instantes antes. O policial Caio explicou que havia duas equipes de policiais e o veículo estava sendo monitorado pela vítima, através de aplicativo. Diante dos fatos, os milicianos intensificaram o patrulhamento na região, com vistas a localizar o veículo roubado. Num dado momento, avistaram tal veículo em movimento e deram ordem de parada, mas o condutor empreendeu fuga em alta velocidade. O policial Jorge destacou que a perseguição aos assaltantes foi extensa e envolveu até mesmo o helicóptero Águia da Polícia Militar. Jorge também afirmou que a conduta dos assaltantes em fuga colocou a vida de muitas pessoas em risco e os assaltantes inclusive bateram o veículo roubado em outros veículos. Por fim, bateram o veículo numa pequena mureta que havia na calçada. O acusado e o adolescente desembarcaram do carro e passaram a correr pela via pública. Seguiu-se perseguição a pé. O condutor do veículo era o réu e foi detido pelo policial Caio. O simulacro estava com o passageiro e ele chegou a sacar o simulacro da cintura, como contou o policial Jorge, fazendo crer fosse uma arma de fogo verdadeira. Apesar disso, o policial Jorge manteve a calma e não atirou, tendo conseguido deter esse rapaz. Depois Jorge soube que a arma era um simulacro e o rapaz era adolescente. O réu e também o adolescente confessaram. Tudo foi gravado pelas câmeras peitorais dos policiais. As vítimas reconheceram os dois detidos como autores do roubo que sofreram. Caio não acompanhou o reconhecimento do réu pelas vítimas e não teve contato com elas. Os policiais não conheciam qualquer dos agentes previamente e não conseguiram se lembrar da fisionomia do réu em audiência. Com efeito, o conjunto probatório amealhado foi amplamente desfavorável ao réu, inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória. O réu confessou o roubo em juízo, estava em companhia do adolescente comparsa e também na posse de toda res furtiva e do simulacro utilizado para a prática criminosa, tendo sido reconhecido firmemente pelas duas vítimas nas duas fases da persecução penal. E a localização de toda res furtiva em posse do réu, fez inverter a presunção de inocência e criou para ele o ônus de justificar a posse ilícita; o que não aconteceu. E nem se diga que as vítimas ou os policiais militares tinham qualquer interesse escuso em apontar o réu sem justa causa, posto que não o conheciam anteriormente e a combativa defesa

nada demonstrou que desmereça a credibilidade de seus relatos, razão pela qual recebo-os como isentos e desinteressados. E a ameaça, elementar do crime de roubo, ficou sobejamente caracterizada, seja pela postura e verbalização dos agentes no

momento do crime, seja pelo emprego de simulacro. As duas vítimas reforçaram que os dois agentes emitiram ameaças de morte e mandaram Roney deitar-se no chão. E o simulacro foi periciado a fls. 91/94, atestada sua semelhança com uma arma verdadeira. Pouco importa qual dos agentes estava empunhando o simulacro, na medida em que ambos estavam mancomunados para o mesmo fim e podem ter revezado a posse do simulacro durante a ação criminosa. Por fim, a causa de aumento de pena do concurso de agentes ficou bem definida, com base nas palavras incisivas das duas vítimas. O réu e o adolescente dividiram tarefas para a consecução do roubo, demonstrando o liame subjetivo que havia entre eles, irmanados para o desiderato comum. O próprio réu confirmou em juízo a comparsaria com o menor, pretendiam vender o carro roubado e ajustar a divisão de valor para cada qual. O réu saiu dirigindo o veículo, como contaram as vítimas e admitiu o réu em juízo. Outrossim, ficou bem configurado o crime de corrupção de menores. Ainda que o menor Everton Leal dos Santos, de 17 anos de idade, não tenha sido efetivamente corrompido pelo réu, a verdade é que a conduta criminosa sob apreço, absolutamente grave e antissocial, indiscutivelmente facilitou a corrupção. Nesse contexto, aberto o tipo penal, a conduta criminosa está verificada. E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça respalda esse entendimento, na medida em que tem decidido que para a tipificação do crime de corrupção de menores, não é necessária a efetiva demonstração da corrupção do adolescente envolvido. Aliás, se não for esse o entendimento eleito, na verdade, este tipo penal estaria reduzido à completa inutilidade prática e ao total desuso, apesar dos inegáveis e gravíssimos problemas que afligem grande massa de crianças e adolescentes em nosso país. A intenção do legislador é que os penalmente responsáveis não pratiquem abusos, fraudes, violências, contra menores, assim como não se aproveitem deles para a realização de condutas ilegais e/ou imorais. A *lex specialis* almeja que os maiores não pratiquem, em concurso com menores, infrações penais e que, também, não os induzam a tanto. Este é o seu objetivo na proteção moral, dita por alguns, de moral penal. Trata-se de delito de perigo presumido. Assim compreendida, a corrupção do tipo não exige comprovação de que o menor tenha se transformado em delinquente perigoso ou renitente. Realmente basta que a realização do ato criminoso tenha acarretado a presunção *iuris et de iure* da corrupção ou de sua facilitação. Não há pontas soltas no conjunto probatório, inviável falar-se em absolvição por falta de provas também quanto a este delito. Finalmente, ficou caracterizado o concurso formal, previsto pelo artigo 70 do Código Penal, eis que mediante uma só ação, o réu e o adolescente praticaram dois crimes de roubo idênticos, vitimando Roney e Sandra, ambos afetados pela grave ameaça. De Roney foram subtraídos o carro e o celular. De Sandra foi subtraída a sacola com roupas. Não há como reconhecer crime único, em que pesem os argumentos defensivos. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu Leandro é primário e sem antecedentes (certidão de fls. 42). Nessa primeira fase de cálculo de pena, todavia, levo em conta circunstâncias judiciais que determinam a majoração em um quarto sobre as penas mínimas previstas pelos tipos penais em que incorreu o réu. A fuga dos assaltantes diante da aproximação policial revelou-se profundamente irresponsável e perigosa, apta a fazer muitas vítimas. Fugindo em alta velocidade pelas ruas movimentadas da cidade, em horário de rush, os agentes poderiam ter causado verdadeira tragédia. O policial Jorge ressaltou que a perseguição aos assaltantes foi extensa e envolveu até mesmo o helicóptero Águia da Polícia Militar. Jorge também afirmou que a conduta dos assaltantes em fuga colocou a vida de muitas pessoas em risco, sendo que os assaltantes inclusive trombaram o veículo roubado em outros veículos. Por fatores independentes da vontade dos agentes, os prejuízos ficaram limitados a danos materiais. A batida do veículo de Roney acarretou perda total do carro, que não era protegido por seguro. Roney amargou o elevado prejuízo de mais de R\$ 10.000,00 para consertar seu veículo, como relatou em audiência. Além do carro roubado, também veículos de terceiros foram abalroados pelo réu durante a fuga, o que significa que outras pessoas, completamente estranhas à prática do roubo, também sofreram prejuízos, que não foram discriminados em juízo, mas foram referidos pelo policial militar Jorge. Além do prejuízo material, a vítima Roney sofreu profundo abalo psicológico e atualmente

está em tratamento psiquiátrico e fazendo uso de medicação controlada. Também Sandra ficou bastante assustada e amedrontada. Em acréscimo, o réu denotou personalidade desvirtuada e inclinada para infrações patrimoniais, haja vista que enquanto adolescente, já tinha tido passagem por receptação. Fixo suas penas em CINCO ANOS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA para o crime de roubo e de HUM ANO E TRÊS MESES DE RECLUSÃO para o crime de corrupção de menor. O réu era menor de 21 anos à época dos fatos e confessou os crimes em juízo. As duas atenuantes são capazes de compensar o aumento pelas circunstâncias judiciais, devolvendo suas penas aos mínimos legais de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA para o crime de roubo e de HUM ANO DE RECLUSÃO para o crime de corrupção de menor. Em razão da incidência de uma causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, aumento em um terço (1/3) a pena fixada para o roubo e obtenho como resultado para este crime, CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA. Na forma do artigo 70 do Código Penal, mediante uma só ação, o réu e seu comparsa adolescente praticaram dois crimes de roubo (vítima Roney e vítima Sandra), impondo-se a aplicação de uma única pena, posto que idênticos os crimes, aumentada de um sexto por serem duas vítimas. Obtenho o resultado de SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. Considerando que mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes distintos (dois roubos em concurso formal e corrupção de menor), somo as penas cominadas, conforme o disposto no artigo 69, do Código Penal, e obtenho o resultado de SETE ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a gravidade do delito de roubo, que assola de medo e insegurança a população honesta desta Capital, bem como a personalidade agressiva do réu e demais circunstâncias judiciais anotadas. Acresça-se que, apesar de jovem, o réu não é iniciante no mundo da criminalidade. Teve passagem por receptação enquanto adolescente, como ele próprio contou e como revela a certidão de fls. 41. E a maneira irresponsável e insistente como fugiu dos policiais por ruas desta Capital denotou profundo desrespeito em relação a seus semelhantes e ao Estado, representado pelos milicianos, bem como indiferença quanto à vida e integridade física de transeuntes e motoristas. O réu foi preso em flagrante em 7 de setembro de 2022. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar LEANDRO ALVES PEREIRA à pena de SETE ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, regime inicial fechado e piso mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Preso em flagrante, o réu aguardou custodiado pelos trâmites processuais. Agora que condenado por crimes graves, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.